

1500314-04.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500314-04.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500314-04.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000326

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FIDELIS GONÇALVES DE MORAES

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051214/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 16376766 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1016/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2051214 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

FIDELIS GONÇALVES DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua João Manuel Caseiro, n.º 470, Vila Santo Ivo, nesta cidade e Comarca de Jaú, transportava 210,33g (duzentos e dez gramas e trinta e três centigramas) da droga conhecida como cocaína, para fins de tráfico.

Notificado (fl. 215), o acusado apresentou defesa prévia na fl. 192.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 221/223) e o réu foi citado

(fl. 239).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a desclassificação e teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 02/05, do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelas fotografias de fls. 30/35, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 54/55, pelas informações de nº 135/2021 à fl. 134, pelos laudos periciais de fls. 150/158, 174/186 e 201/204, pela apreensão de veículo de fls. 205/206, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policia Militar Marcos falou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu numa motocicleta. Ao ver a viatura, ele se assustou, inclusive alterando a direção em que estava, e resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, localizaram, em suas vestes íntimas, duas pedras brutas de cocaína. Questionado, ele disse que havia comprado a droga e que iria vendê-la. O entorpecente, somado, possuía cerca de 300g. Possuíam informação há mais de 03 meses de que o acusado praticava tráfico. Quando da abordagem, falou que o acusado poderia ficar em silêncio e que teria direito a um advogado.

No mesmo sentido foram os dizeres da testemunha Policial Militar Rodrigo.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que estava transportando droga, mas para o próprio consumo. A quantidade era de cerca de 200g de cocaína. Iria usar cerca de 10g por dia. Não ia vender qualquer quantidade de entorpecente. Não consumia essa quantidade de droga todo mês; era uma situação que não se repetia com frequência. Não disse à polícia que a droga seria para venda.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o auto de constatação preliminar (fls. 54/55) como o definitivo (fls.

201/204) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde ao entorpecente denominado cocaína, em sua forma bruta, separada em duas porções (fl. 32).

A quantidade e a forma que o entorpecente foi encontrado (210,33g - fl. 09), isto é, em quantidade não ínfima e fracionado em duas porções, são claros indícios da prática de tráfico pelo acusado. A circunstância em que apreendida a droga, aliada à Informação de nº 135/2021 (fl. 134), que indicou ser o acusado conhecido nos meios policiais por seu envolvimento pretérito com o ilícito, deixa incólume de dúvidas a prática delituosa em que incorreu o requerido. Portanto, valendo-se dos critérios do artigo 28, §2º, da lei 11.343/2006, a conduta do aludido réu se subsume ao artigo 33, notadamente no verbo "transportar", para fins do comércio de drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Conforme entendimento da jurisprudência: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa” (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que os depoimentos dos Policiais Militares foram coerentes com os prestados na fase extrajudicial (fls. 06 e 15), ao asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020). Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Ressalte-se que ambos apresentaram a mesma versão, inclusive no que se refere a conferir o acusado ao direito ao silêncio, bem como que a confissão informal não é ora considerada para fundamentar a condenação. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Frise-se, por fim, que a versão do réu não encontrou qualquer respaldo na prova dos autos, não havendo qualquer indício de que tamanha quantidade seria unicamente para seu uso.

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais (fls. 58/60). Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando a elevada quantidade de entorpecente apreendido (mais de duzentos gramas de cocaína, conforme se observa pelo auto de apreensão de fl. 09), o que corresponde à 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e minorantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei

nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando, como pena final, 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano, 10 meses e 25 dias), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado FIDELIS GONCALVES DE MORAES, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação - 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena pecuniária consistente no pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal). Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, HC 297.853, Proc. 2014/0156512-6, SP, Sexta Turma, Relª Minª Maria Thereza Assis Moura, DJE 30/10/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 123.622, SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 09/10/2014, DJE 13/10/2014.

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens apreendidos às fls. 09/10 e 205/206, visto que objetos foram encontrados em situação que se presumia ser o proprietário e decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela. Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Jaú, 30 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA